



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
JUÍZO DA 1.ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI
FÓRUM PRETOR TAVARES CARDOSO
Rua Manoel Barata, 1107, Cruzeiro, Icoaraci, Belém-PA. CEP. 66.810-100
e-mail: 1civelicoaraci@tjpa.jus.br Telefone: (91) 3211-7066/7067 / 980101192

PROCESSO Nº. 0001053-68.1999.8.14.0201
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
REQUERENTE: JOAO EVANGELISTA DA COSTA FILHO
REQUERIDO: ENEL ENGENHARIA SOCIEDADE ANONIMA

SENTENÇA

Trata-se de ação CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) [Esbulho / Turbação / Ameaça] promovida por REQUERENTE: JOAO EVANGELISTA DA COSTA FILHO em desfavor de REQUERIDO: ENEL ENGENHARIA SOCIEDADE ANONIMA.

Expedida intimação pessoal para o autor realizar ato no processo, verificou-se, conforme Ar devolvido, que não é mais possível localizar o autor pelo ultimo endereço fornecido nos autos.

É o breve relatório. Passo a decidir.

O Artigo 485 do Código de Processo Civil prevê as possibilidades de extinção do processo sem resolução do mérito, dentre as quais, em seu inciso VI, a falta de interesse processual, trata-se de uma das condições da ação.

No caso presente, o autor não promoveu nenhum ato nos autos, após a sua reiterada intimação para cumprir as diligências determinadas pelo Juízo, bem como deixou de manter seu endereço atualizado nos autos, sendo este um dever das partes.

Observemos o que diz a jurisprudência:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NA APELAÇÃO. AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL EX VI DO ART. 267, INCISO VI, DO CPC. INTIMAÇÃO DO BANCO PARA INFORMAR SE HAVIA INTERESSE NO

PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. PROCESSO PARALISADO. ARGUMENTAÇÃO QUE NÃO É CAPAZ DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO IMPROVIDO. POR MAIORIA DE VOTOS. 1. O processo que veicula a ação na origem foi distribuído em 30/03/2000 e até o momento da sentença, ou seja, passados mais de 15 anos sequer logrou êxito em realizar a citação da ré por deficiência do endereço informado ao longo da tramitação. 2. Além disso, intimada a instituição bancária, por seu advogado, para informar interesse no andamento do feito, em nada se manifestou. 3. É de se ressaltar, por conseguinte, que o processo se encontrava sem qualquer movimentação ou manifestação do suposto interessado, desde janeiro de 2012. 4. O comportamento do apelante é, de fato, incompatível com o interesse de obter a prestação jurisdicional no intuito de satisfazer a obrigação referente ao pagamento da dívida em questão, sendo certo que o processo não pode permanecer eternamente ativo, como no caso em apreço, sem qualquer definição do promovente. 5. Agravo improvido. Por maioria de votos. (TJ-PE - AGV: 3969862 PE, Relator: Josué Antônio Fonseca de Sena, Data de Julgamento: 15/09/2015, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/10/2015) – grifei.

Desta forma, o não atendimento pelo autor aos encargos que lhe competiam, denota concreta falta de interesse no seguimento do feito, configurando o desinteresse processual superveniente à propositura da ação.

Por tais motivos, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no Artigo 485, VI, do CPC/15.

Condeno o autor no pagamento das custas e despesas processuais pertinentes (art. 90 do CPC) e em honorários de sucumbência, o qual fixo em 10% sobre o valor da causa, dispensadas em caso de patrocínio pela Defensoria Pública ou Assistência Judiciária Gratuita.

Revogo a decisão de antecipação de tutela, caso tenha sido apreciada.

Havendo bloqueios e/ou restrições nos sistemas processuais do SISBAJUD e RENAJUD, liberem-se.

Decorrido o prazo recursal e adotadas as providências de praxe e arquivar os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e Cumpra-se.

Distrito de Icoaraci (PA), datado e assinado eletronicamente.